



מדינת ישראל

משרד המשפטים

לשכת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

(משפט אזרחי)

ירושלים

כ"ז טבת תשע"א

03 ינואר 2011

נוכחים:

גבי שרית דנה, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי), כאן
מר ארז קמיניץ, ראש תחום, מחלקת יעוץ וחקיקה (אזרחי), כאן
מר אריאל צבי, מחלקת יעוץ וחקיקה (אזרחי), כאן
גבי עליזה קן, הממונה על רישום והסדר מקרקעין
גבי שירה ברנד, הלשכה המשפטית, משרד הפנים
מר עופר וולהיים, יחידה משפטית, מע"צ
מר ויקטור מוקי, מנהל אגף מקרקעין, מע"צ
גבי טלי עינבר, בלטר גוט אלוני, ב"כ מע"צ
גבי גילי קירשנר, יועמ"ש מפ"י, המרכז למיפוי ישראל
מר ירון ימין, מתמחה, מחלקת יעוץ וחקיקה (אזרחי), כאן

שלום רב,

הנדון: סיכום דיון מיום 17.10.10

בנושא רישום הפקעות מע"צ

מבוא

בהתאם להסכם המקרקעין אשר נחתם בין המדינה לבין החברה הלאומית לדרכים (להלן – "מע"צ"), התחייבה האחרונה לרשום על שם המדינה את הדרכים אשר באחריותה תוך 7 שנים.

מדובר בדרכים אשר הופקעו ברובן מכוח פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) 1943, או מכוח פקודת הדרכים (הרחבתן והתווייתן) 1926 שהוטמעה בפקודת הדרכים. מדובר במקרקעין עליהם קיימת או מתוכננת דרך.

בהתאם לסעיף 5 לפקודת הדרכים עוברת הקרקע לבעלות המדינה עם תפיסת החזקה במקרקעין. עם זאת, בפועל נרשמות הבעלות על שם המדינה רק בעת ביצוע הליך רישום מסודר. הואיל ומע"צ נתקלת בקשיים רבים בבואה לבצע את הרישום, נוצר מצב לא רצוי, שלפיו הבעלות הרשומה בלשכת רישום המקרקעין, אינה תואמת את הבעלות לפי דין ואת החזקה בפועל.

לטענת מע"צ, יכולתה לבצע הליך רישום לו התחייבה מוגבלת ביותר לנוכח הדרישה המפורטת בתקנה 53 לתקנות הקיימות, כי התוכנית לצורכי רישום, ככל שזו נוגעת לרישום לפי פקודת הדרכים, תקבל את אישורו של יו"ר הועדה המקומית הרלבנטית בתחומה נמצאים המקרקעין. לטענת מע"צ, הוועדות המקומיות מנצלות חיוב זה לצורך העמסת מטלות על מע"צ- מטלות שעלותן ניכרת והן מונעות רישום מהיר של הזכויות. בתקנה 53 (ד) לתקנות המודדים קיים פטור לרישום צווי הפקעה שהוצאו מכוח פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) 1943, אך לא לרישום צווי הפקעה שהוצאו מכוח פקודת הדרכים. לטענת מע"צ, מדובר בעיוות אשר מצריך תיקון, שכן, הן הפקעות מכוח פקודת הדרכים, והן הפקעה מכוח פקודת הקרקעות, הן הפקעות מכוח פקודות דומות, בנות אותו הזמן, אשר משרתות את השלטון המרכזי.

דיון וסיכום

בדיון נבחנו מספר בעיות שהועלו ע"י נציגי מע"צ, כמפורט להלן:

1. **הפקעה התואמת תוכניות "חדשות"** - ראשית יאמר, כי הנחת המוצא היא שאין מקום להרחיב את הסייג שבתקנה 53(ד). נכון הדבר במיוחד ביחס לתוכניות החדשות יחסית, שבהן יש לתשריט קנה מידה מפורט, וגם צווי הפקעה הרלבנטיים לאותה תוכנית ברורים יחסית, ואזי קל יותר מקצועית לבדוק שתצ"ר שנערך לפי תשריט ההפקעה תואם לתוכנית. לכן קל יותר לעמוד בדרישת תקנה 53 לתקנות המודדים (בדבר התאמה לתוכנית), אלא שהטענה היא שהוועדות המקומיות, המאשרות את ההתאמה, עלולות להערים קשיים. סוכם – יש לייצר מנגנון יעיל לרישום של הפקעות שנעשות תוך התאמה לתוכניות. על המנגנון לשמר, מחד, את הדיוק שברישום ההפקעות ומאידך למנוע העמסת דרישות בלתי מוצדקות על הרישום. ברוח התיקון המוצע בסעיף 299 להצעת חוק התכנון והבניה מוצע לפעול בדרך זו –
- א. לצורך עמידה בתנאי תקנה 53, ובהתאם לנוהל הרישום הקיים, מע"צ תפנה לוועדה המקומית ע"מ שזו תאשר כי התצ"ר שעתיד לעבור למרשם תואם תוכנית.
- ב. אם לא תקבל תשובת הוועדה המקומית בתוך 60 ימים, או שהתגובה לא תהיה התנגדות מהותית, יאשר בעל תפקיד במע"צ, אשר הוסמך לכך, את ההתאמה הנדרשת. המוסמכים יהיו אנשי מקצוע בחברה, שהשר יסמיכם לפי נהלים שייקבעו. רשימת המוסמכים תועבר למרשם המקרקעין.
- ג. במקרה של התנגדות מהותית של הוועדה מקומית לאישור התצ"ר, התנגדות שמע"צ חולקת עליה, תועבר המחלוקת להכרעת יועמ"ש הוועדה המחוזית בשיתוף מתכנן המחוז. הוכרעה המחלוקת לעמדתה של מע"צ, יחול ס"ק ב' בשינויים המחוייבים.

2. **בעל הסמכות לבקש רישום הפקעה** - נציגי מע"צ טוענים כי ענין ההסמכה בעייתי, שכן השאלה היא מי חותם על הבקשות לרישום הפקעות, לא מקבלת מענה ברור בדין. סוכם- אין מניעה מכך ששר התחבורה, במסגרת ההסמכה לביצוע הפקעה, יסמך בעל תפקיד במע"צ לחתום על בקשה לרישום הפקעה. יש להעביר קובץ מסודר של בעלי סמכות כאמור להנהלת האגף לרישום והסדר מקרקעין, שתפיצו לכל הלשכות.

3. **רוחב זכות הדרך המופקעת** - נציגי מע"צ ציינו מספר בעיות אפשריות –א. התוכנית קובעת זכות דרך רחבה יותר מצו ההפקעה או מהתפיסה בפועל. ב. התוכנית קובעת זכות דרך צרה יותר מצו ההפקעה או מהתפיסה בפועל.

בהתאם לפקודת הדרכים, ההעברה לקניין המדינה נעשית ביחס לקרקע שנתפסה בה חוקה. השאלה היא – מה לרשום במרשם?

סוכם - כאשר התוכנית קובעת זכות דרך רחבה מהצו או התפיסה - אם התפיסה תואמת את צו ההפקעה, יש לרשום את הצו ולא את התוכנית, וזאת בהתאם להוראת פקודת הדרכים. יצוין, כי ניתן לרשום "הערה תכנונית" על פי סעיף 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) ביחס ליתרת המקרקעין שהתכנית מיישמת אותם לדרך. כאשר צו הפקעה רחב יחסית לתפיסה בפועל קיימת בעיה גדולה יותר, גם אם הצו תואם לתוכנית או צר ממנה, שכן בהעדר תפיסה, אין העברת קניין. במצב זה ראוי לפעול לשינוי צו ההפקעה כך שיתאם לתפיסה בפועל, או לתפוס את היתרה בדרך של הפקעה חדשה לפי פקודת הקרקעות (שלאחר התיקון האחרון), לפי הצורך, ובלבד שאין כוונה לשנות את התוכנית. (וכמובן, מצב של תפיסה רחבה מהצו הוא מצב לא תקין).

בכל מקרה, התוכנית יכולה לקבוע זכות דרך רחבה יותר מצו ההפקעה או מהמצב בפועל ואין תקלה בדבר, שכן בפני בעל הקרקע שהתוכנית הרלבנטית למקרקעיו שינתה את יעודם יש דרכים לקבל פיצוי.

כאשר התוכנית קובעת זכות דרך צרה יותר מצו ההפקעה או מהתפיסה בפועל – את הפתרון הקנייני מכתיבה פקודת הדרכים ועל כן ניתן לרשום את התפיסה בהתאם לצו ההפקעה במגבלות האמורות לעיל. ואולם, ככלל, אין הדעת סובלת חוסר תאימות זו יש לפעול לשינוי התוכנית ובהתאם לפתרון האמור בסעיף 4 להלן. בוודאי לא ניתן לעשות שימוש בקרקע שאינו תואם את המצב הסטאטוטורי.

4. **הכרזות ישנות ללא תוכנית** – רישום הפקעות לפי הכרזות ישנות עלול להיות סבוך נוכח הפירוט הלא מספק של הכרזות אלה ונוכח העדר קיומן של תוכניות או קיומן של תוכניות ברמת פירוט שאינה מספקת. על אף הסמכות, בחלק ממקרים אלה, לרישום הפקעות גם בהעדר נתונים מדויקים, דרך המלך ראוי שתהיה הוצאת צווי הפקעה חדשים תוך עריכת תכנון מפורט. מוצע למע"צ, גם ביחס למקרים אלה לחפש תוכניות קיימות. בכל מקרה נושא זה ייבחן בהמשך.

ירון ימין

מתמחה

מחלקת יעוץ וחקיקה (אזרחי)